

0006532-17.2017.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Isaque dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

DAVID DOS SANTOS e ADRIANO ISAQUE DOS SANTOS, vulgo "Cachoeira", qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 157, §1º e §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 07 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0006532-17.2017.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0006532-17.2017.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Isaque dos Santos

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

DAVID DOS SANTOS e ADRIANO ISAQUE DOS SANTOS, vulgo "Cachoeira", qualificados nos autos, estão sendo acusados de violação ao art. 157, §1º e §2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 07 de novembro de 2017, por volta das 14h52, na Rua Coronel José de Castro, nº 381, Vila Paulista, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, agindo em conjunto e com perfeita unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, uma bicicleta, avaliada em R\$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais), em prejuízo da vítima Vinicius de Andrade Alves, sendo que, logo após a subtração, empregaram grave ameaça contra a vítima, utilizando-se de arma, com o fim de garantir a detenção da coisa para ambos.

Recebida a denúncia em 17 de julho de 2018 (fls. 42), o réu Adriano foi citado (fls. 196) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 203).

O acusado David foi citado por edital (fls. 161), houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 06 de dezembro de 2021 e posterior

desmembramento dos autos em relação a ele (fls. 207), de modo que aqui e agora apura-se somente a conduta imputada ao acusado Adriano Isaque dos Santos.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e o réu

foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 242/244).
Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 242/244).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas (fls. 245/246).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, a vítima deixou sua bicicleta estacionada e trancada defronte ao estabelecimento empresarial onde trabalhava, chamado "Empório Natufit". Aproximadamente após uma hora, os acusados avistaram a bicicleta e decidiram subtraí-la. Ocorre que, assim que deixavam o local, os agentes foram visualizados pela vítima.

A vítima, então, passou a perseguir os acusados, até que, nas imediações do "Alfredão", Adriano se apossou de um pé-de-cabra que estava no interior de sua mochila e a ameaçou de agressão, conseguindo, assim, garantir a posse da bicicleta. A empreitada criminosa foi captada por uma câmera de segurança existente no local. Ocorre que, na noite dos fatos, o Policial Militar Claudio de Paula Martins, sem saber acerca do roubo, abordou os acusados, que eram conhecidos dos meios policiais, e, durante as buscas pessoais, encontrou na mochila preta que Adriano trazia consigo o pé-de-cabra utilizado na prática delitiva.

A vítima reconheceu, por fotografias, com absoluta certeza, os acusados.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 09/10 e 12), relatório de degravação de imagens (fls. 15/16), auto de avaliação indireta (fls. 19), laudo pericial (fls. 39/41) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado confirmou os fatos. Disse que praticou o delito acompanhado do corréu David, narrando que estourou a corrente com o pé de cabra e levou a bicicleta embora, momento em que a vítima o seguiu. Negou ter ameaçado a vítima com um pé de cabra. Informou que vendeu a bicicleta (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 242/244).

A vítima Vinicius de Andrade Alves declarou que viu dois indivíduos saindo com sua bicicleta, que anteriormente estava trancada. Disse que foi atrás dos indivíduos e um deles a ameaçou com um pé de cabra. Declarou que conseguiu as filmagens e levou até a Delegacia, onde reconheceu os criminosos. Informou que não recuperou sua bicicleta. Procedido ao reconhecimento em juízo, confirmou ser o acusado o autor do delito e das ameaças (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 242/244).

O policial militar Claudio de Paula Martins relatou que abordou os réus, sem saber dos fatos, ocasião em que encontrou um pé de cabra com o Adriano. Disse que ambos eram suspeito de furtos e arrombamentos na área central da cidade. Posteriormente, teve ciência do roubo, sabendo que ameaçaram a vítima com o mesmo pé de cabra. Confirmou que reconheceu os acusados na filmagem, estando eles utilizando as mesmas roupas quando foram abordados (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 242/244).

O policial civil José Antônio Bruno de Souza Lima relatou que através das imagens da câmera de segurança, reconheceu os acusados como autores do delito, sendo eles conhecidos nos meios policiais. Relatou que no mesmo dia, após os fatos, os acusados foram abordados por policiais militares e encontrado com Adriano um pé de cabra. Disse que os acusados foram reconhecidos pela vítima (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 242/244).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que o acusado Adriano, acompanhado do corréu David, subtraiu a bicicleta da vítima, após romper o cadeado que protegia o bem.

Todavia, suas escusas acerca do emprego de grave ameaça após a subtração, como forma de manter seu poder sobre o bem, destoa do conjunto probatório.

Veja-se que a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, narrou a mesma versão sobre os fatos, confirmando que somente cessou a perseguição aos criminosos porque foi ameaçada de ser agredida com o pé de cabra.

A corroborar sua narrativa, há a apreensão do objeto em poder do acusado Adriano

(fls. 08), o qual foi submetido a perícia técnica que atestou sua capacidade de produção de lesões corporais (fls. 38/41).

No mesmo sentido foram os relatos do policial civil responsável pela investigação. A vítima procedeu ao reconhecimento positivo do acusado, com absoluta certeza, em solo policial e em Juízo.

Importante salientar que o contato pessoal estabelecido durante a ação criminosa afasta qualquer hipótese de confusão, de modo a confirmar o reconhecimento. Também não foram evidenciados traços que pudessem tornar indignos de credibilidade os relatos da vítima e testemunhas ou que fizesse crer que elas estariam incriminando o réu falsamente, o que sequer foi cogitado pela Defesa.

A prova oral não deixa dúvidas que o acusado utilizou o pé de cabra como arma para intimidar a vítima, após a subtração, empregando a grave ameaça como forma de garantir a detenção da res, tendo sido a arma branca fator determinante para o sucesso da empreitada criminosa, já que esvaziou por completo qualquer atitude de resistência por parte da vítima.

Igualmente, bem demonstrada a causa de aumento de pena decorrente da comparsaria, conforme a prova oral e degravação de imagens às fls. 15/16, não havendo dúvidas de que o acusado Adriano agiu em conluio com outro indivíduo, em evidente vantagem numérica e prévia distribuição de tarefas, de modo a garantir a consumação do roubo.

À evidência, é caso de crime consumado, porque houve a inversão da posse do bem, que sequer foi recuperado.

Vale ressaltar que o reconhecimento da causa de aumento atinente ao emprego de arma branca foi revogado pela lei nº 13.654/2018, tornando a matéria mais benéfica ao réu, de modo a fazer retroagir a norma penal.

Todavia, em data posterior a qualificadora retornou ao tipo penal, por meio da lei nº 13.964/2019, de modo a prejudicar a situação do acusado.

Não se trata aqui da aplicação do princípio da continuidade normativo-típica, mas sim do fenômeno da novatio legis in pejus, motivo pelo a alteração legislativa não poderá ser aplicada ao caso, em virtude da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, imperiosa a valoração negativa, dadas as circunstâncias do crime, que extrapolaram a normalidade do tipo, eis que o acusado utilizou um pé de cabra para exacerbar a grave ameaça, tratando-se, pois, de instrumento dispensável para a prática delitiva, mas que, por opção do acusado, foi utilizado para incrementar a conduta ilícita e provocar maior temor na vítima. Importante salientar que a classificação do emprego de arma, como qualificadora, foi revogado pela lei nº 13.654/18, razão pela qual o incremento passou ser utilizado na valoração da primeira fase do processo de dosimetria, conforme orientação jurisprudencial.

Soma-se, ainda, o fato de que o acusado ostenta uma condenação caracterizadora de Maus Antecedentes (0001687-39.2017.8.26.0156, fls. 253/255).

Por todas essas razões é que se justifica a fixação das sanções básicas em 1/5 (um quinto) acima dos mínimos legais, perfazendo 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não se vislumbra a atenuante da confissão, eis que o réu negou a prática do roubo impróprio, em clara intenção de ver sua conduta desclassificada para o delito de furto, beneficiando-se, assim, com as penas significativamente mais brandas, além da concessão dos benefícios da substituição da pena privativa ou do sursis.

Na terceira fase, presente uma causa de aumento (concurso de agentes), as penas são majoradas em 1/3 (um terço), alcançando 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP assumiu a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Portador de maus antecedentes, somado ao fato de que se trata de delito cometido com grave ameaça contra a pessoa, evidente a impossibilidade de concessão de benefícios.

O regime prisional inicial para desconto da sanção corporal será o fechado, único compatível com a natureza da infração tratada nos autos e ajustável ao total da pena imposta e às circunstâncias pessoais negativas.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, não havendo motivos para a decretação da sua prisão preventiva, até porque já se encontra preso por outro processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR ADRIANO ISAQUE DOS SANTOS, documento de identidade RG nº 71.413.098 e 51.018.923-4, filho de Jair dos Santos e de Kátia Marlene Isaque dos Santos, como incurso no art. 157, § 1º e § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 05 de outubro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA